

Elabore um resumo estruturado completo

1. Sistema de Governo e Chefia do Poder Executivo

- **Presidencialismo e Unipessoalidade:** No ordenamento jurídico brasileiro, o Poder Executivo é exercido pelo **Presidente da República**, auxiliado pelos Ministros de Estado. O Presidente acumula presencialmente as funções de **Chefe de Estado** (representação da República Federativa do Brasil) e de **Chefe de Governo** (direção da administração pública federal).
 - **Independência do Mandato:** No sistema presidencialista, a permanência do Chefe do Poder Executivo no cargo não depende da confiança do Poder Legislativo.
-

2. Investidura, Requisitos, Posse e Mandato

- **Requisitos Constitucionais de Elegibilidade:** Para ocupar o cargo de Presidente da República, exige-se:
 1. Nacionalidade brasileira nata;
 2. Alistamento eleitoral e pleno gozo dos direitos políticos;
 3. Idade mínima de **35 anos** na data da posse;
 4. Filiação partidária e ausência de inelegibilidades constitucionais.
 - **Sistema Eleitoral:** A eleição do Presidente e do Vice-Presidente ocorre pelo **sistema majoritário**. Caso haja segundo turno devido à morte, desistência ou impedimento de candidato, convoca-se o candidato de maior votação remanescente (o terceiro colocado do primeiro turno).
 - **Posse e Duração do Mandato:** O mandato dura **4 anos**. Com a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 111/2021, a posse do Presidente e do Vice-Presidente ocorre em sessão conjunta do Congresso Nacional no dia **5 de janeiro** do ano seguinte ao da eleição.
 - **Regra do Não Comparecimento:** Se decorridos **10 dias** da data fixada para a posse o Presidente ou o Vice-Presidente não assumirem o cargo, salvo motivo de força maior, o cargo será declarado vago pelo Congresso Nacional. Se apenas um deles não tomar posse por força maior, o outro assume e o substitui/governa até cessar o impedimento.
-

3. Impedimento, Vacância e Regras de Substituição e Sucessão

- **Diferença entre Impedimento e Vacância:**
 - **Impedimento:** Afastamento temporário (ex.: viagem ao exterior). Ocorre a **substituição** pelo Vice-Presidente.
 - **Vacância:** Afastamento definitivo (ex.: morte, renúncia, cassação/condenação). Ocorre a **sucessão** definitiva pelo Vice-Presidente.

- **Linha de Substituição Eventual:** Em caso de impedimento simultâneo ou vacância de ambos os cargos (Presidente e Vice), são chamados sucessivamente ao exercício interino da Presidência:
 - Presidente da Câmara dos Deputados;
 - Presidente do Senado Federal;
 - Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).
 - **Dupla Vacância e Eleições de Mandato-Tampão:** Se vagarem os cargos de Presidente e Vice-Presidente, os substitutos exercerão o cargo temporariamente e convocarão novas eleições:
 - **Nos primeiros 2 anos do mandato:** Realizam-se **eleições diretas** no prazo de **90 dias** após a abertura da última vaga.
 - **Nos últimos 2 anos do mandato:** Realizam-se **eleições indiretas** pelo Congresso Nacional no prazo de **30 dias** após a abertura da última vaga.
 - Em ambos os casos, os eleitos cumprem apenas o período restante do mandato de seus antecessores (**mandato-tampão**).
-

4. Atribuições do Presidente da República

As competências do Presidente da República estão previstas precipuamente no **art. 84 da CF/88**, cujo rol é exemplificativo/não exaustivo. Classificam-se didaticamente em:

- **Chefia de Estado / Relações Internacionais:** Manter relações com Estados estrangeiros, creditar representantes diplomáticos e permitir o trânsito ou permanência temporária de forças estrangeiras no território nacional (nos casos previstos em lei complementar).
 - **Chefia de Governo / Direção da Administração:** Nomear e exonerar Ministros de Estado, sancionar, promulgar e fazer publicar leis, vetar projetos de lei e propor a decretação do estado de calamidade pública nacional ("PEC Emergencial").
 - **Defesa Nacional e Segurança Interna:** Decretar estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, além de exercer o comando supremo das Forças Armadas.
-

5. Espécies de Decretos e Delegabilidade de Competências

- **Decretos Executivos (Regulamentares):** São atos normativos secundários/infralegais destinados a dar fiel execução às leis. Não podem inovar na ordem jurídica criando direitos ou obrigações. A expedição de decretos executivos é **indelegável**.
- **Decretos Autônomos (Art. 84, VI, CF/88):** São atos normativos primários com status de lei ordinária, cabíveis estritamente para:
 - Organização e funcionamento da administração federal, desde que **não implique aumento de despesa** nem **criação ou extinção de órgãos públicos**;
 - Extinção de funções ou cargos públicos, **quando vagos**.

- **Atribuições Delegáveis (Art. 84, Parágrafo Único, CF/88):** O Presidente da República pode delegar, por ato discricionário, exclusivamente as atribuições dos seguintes incisos:
 - Inciso **VI** (edição de decretos autônomos);
 - Inciso **XII** (concessão de indulto e comutação de penas);
 - Inciso **XXV, 1ª parte** (prover cargos públicos federais).
 - **Autoridades delegatárias:** Ministros de Estado, Procurador-Geral da República (PGR) e Advogado-Geral da União (AGU).
-

6. Responsabilização do Presidente da República

- **Juízo Prévia de Admissibilidade:** Toda denúncia ou acusação contra o Presidente da República, seja por crime comum ou de responsabilidade, exige prévia autorização da **Câmara dos Deputados**, mediante voto favorável de **dois terços** de seus membros.

A. Crimes Comuns

- **Competência de Julgamento:** Processado e julgado perante o **Supremo Tribunal Federal (STF)**.
- **Imunidade Penal Relativa (Inviolabilidade Parcial):** Na vigência do mandato, o Presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.
- **Vedações a Prisões Cautelares:** O Presidente não está sujeito a prisões cautelares (flagrante, preventiva ou temporária); só pode ser preso após sentença penal condenatória.
- **Afastamento do Cargo:** Ocorre com o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo STF, pelo prazo máximo de **180 dias**.

B. Crimes de Responsabilidade (Impeachment)

- **Conceito e Hipóteses (Art. 85, CF/88):** São infrações político-administrativas que atentam contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício dos Poderes, o exercício dos direitos políticos/individuais/sociais, a segurança interna, a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e decisões judiciais.
 - **Competência de Julgamento:** Processado e julgado pelo **Senado Federal**.
 - **Afastamento do Cargo:** Fica suspenso de suas funções a partir da **instauração do processo pelo Senado Federal** (pelo prazo de até 180 dias).
 - **Sanção:** Perda do cargo combinada com a **inabilitação por 8 anos** para o exercício de função pública.
-

7. Auxiliares do Poder Executivo e Órgãos de Consulta

- **Ministros de Estado:** São auxiliares diretos do Presidente da República na direção superior da administração federal. Ocupam cargos de livre nomeação e exoneração, devendo ser brasileiros, maiores de **21 anos** e estar no pleno gozo dos direitos políticos. Têm competência para referendar atos presidenciais e expedir instruções normativas para execução de leis, mas **não possuem competência para expedir decretos**.
- **Conselho da República:** Órgão superior de consulta do Presidente da República encarregado de opinar sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

Gostaria que eu elaborasse um conjunto de questões comentadas nos moldes do CEBRASPE focado especificamente nos pontos mais cobrados deste tópico?